

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE GUAYAMA**

MUNICIPIO AUTONOMO DE SALINAS Demandante v. MIGUEL ÁNGEL RIVERA DÍAZ; ARACELIS DÍAS MELENDEZ Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANACIALES COMPUESTA POR AMBOS Demandados	CIVIL NÚM. SOBRE: Interdicto estatutario al amparo del Artículo 14.1 Ley 161 de 2009
--	--

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandante, **Municipio Autónomo de Salinas**, por conducto de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

I. JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN

1. La presente es una acción de **injunction estatutario** al amparo del **Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada**, para solicitar la **paralización inmediata** de unas obras iniciadas y continuadas sin contar con los **permisos y autorizaciones correspondientes**, así como la **demolición de lo ilegalmente construido**, por tratarse de obras que no cuentan con permiso de construcción.
2. El citado **Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada**, dispone que la Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del

Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria o cualquier otra acción adecuada para solicitar, entre otros remedios: **(1) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, y (2) la demolición de obras construidas que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.**

3. Igualmente, el **Artículo 14.1** dispone expresamente que **el Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar la vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.** Por tal razón, el Municipio demandante solicita que este Honorable Tribunal señale la vista dentro del término dispuesto por ley.
4. Este Honorable Tribunal tiene jurisdicción y competencia para entender en la presente controversia, toda vez que la construcción objeto de esta acción se realiza en un predio de terreno ubicado en el **Municipio de Salinas, Puerto Rico**, específicamente en la **Entrada Comunidad Las Mareas, Salinas, Puerto Rico**, identificado en el expediente administrativo con el **número de catastro 439-000-004-02-000.**
5. El **Municipio Autónomo de Salinas** tiene legitimación activa para instar la presente acción en protección del interés público y para procurar el cumplimiento de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, y de la reglamentación aplicable a obras y usos de terrenos dentro de su demarcación territorial.

II. PARTES

7. La parte demandante es el **Municipio Autónomo de Salinas**, municipio autónomo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
8. El codemandado **Miguel Ángel Rivera Díaz** es mayor de edad y, según la escritura de compraventa incorporada al expediente administrativo, compareció como comprador en una compraventa de participación en finca principal otorgada en Salinas, Puerto Rico.
9. La codemandada **Aracelis Díaz Meléndez** es mayor de edad y, según la misma escritura, compareció como compradora junto a Miguel Ángel Rivera Díaz, constando además en dicho instrumento que ambos son **casados entre sí**.
10. Se incluye como parte demandada a la **sociedad legal de gananciales compuesta por ambos**, por surgir de la propia escritura que los codemandados comparecieron como esposos compradores en la referida compraventa.

III. RELACIÓN DE HECHOS

11. El **20 de marzo de 2025**, personal de la Oficina Regional de Permisos realizó una inspección a raíz de una querella de vecinos relacionada con el comienzo de una construcción residencial en la entrada de la comunidad. Durante dicha inspección se observó la construcción de la zapata y el varillaje correspondiente para las columnas, evidenciándose el comienzo de la fase de construcción.
12. En dicha inspección no se encontró personal en el área de la construcción, por lo que se procedió a instalar un letrero de **“Cese y Desista”** de la obra por no cumplir con los permisos requeridos. Asimismo, el informe consigna que al momento de la inspección la

construcción **no contaba con un Permiso de construcción expedido por el Consorcio CCVS ni por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).**

13. El **12 de septiembre de 2025**, se realizó una nueva inspección de campo en la misma ubicación. En dicha inspección se hizo constar que se volvió a colocar rótulo de **cese y desista** y que la construcción continuaba en proceso.
14. El **15 de septiembre de 2025**, se emitió una **Orientación de Cese y Desista** dirigida expresamente a **Miguel A. Rivera Díaz**, en la cual se le orientó a cesar la construcción en la entrada principal del Barrio Las Mareas y se le informó que debía buscar un ingeniero o contratista que pudiera radicar un permiso de construcción (**PCOC**) a través de la plataforma de la **OGPe**, a fines de poder legalizar dicha obra.
15. El **20 de enero de 2026**, luego de recibirse nuevas notificaciones de que la construcción seguía en proceso, se realizó otra inspección. De esa inspección surge que la obra continuaba y que el rótulo colocado anteriormente había sido removido.
16. El **13 de marzo de 2026**, se realizó otra inspección oficial. En el informe de dicha fecha se hizo constar que:
 - a. el primer rótulo de cese y desista se colocó el **20 de marzo de 2025**;
 - b. el **12 de septiembre de 2025** se colocó nuevamente otro rótulo de cese y desista;
 - c. el **20 de enero de 2026** se constató que el rótulo había sido removido y que la construcción continuó; y
 - d. al momento de la visita del **13 de marzo de 2026**, encontraron al dueño y algunos constructores terminando la obra, la cual se encontraba aproximadamente en un **80% de terminada**, estando los obreros próximos a realizar trabajos finales.

17. El informe de **13 de marzo de 2026** consigna además que el lugar se visitó **cinco (5) veces** y que en todas esas visitas se informó que debía detenerse la construcción hasta tener permisos para la misma. También consigna que se colocó rótulo de **cese y desista** el **20 de marzo de 2025**, el **12 de septiembre de 2025** y el **13 de marzo de 2026**.
18. El 27 de marzo de 2026 se realizó una inspección de seguimiento y se constató que la obra seguía en construcción por lo que nuevamente se le requirió al señor Miguel Rivera que desistiera de continuar los trabajos y se le informó que la imposición de una multa ascendente a \$14,300.00.
19. Surge del expediente administrativo una escritura intitulada **“Compraventa de Participación en Finca Principal”**, en la cual comparecen como compradores **Miguel Ángel Rivera Díaz y Aracelis Díaz Meléndez**, casados entre sí.
20. A base de los hechos antes expuestos, los demandados **Miguel Ángel Rivera Díaz, Aracelis Díaz Meléndez y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos** promovieron, permitieron y continuaron las obras objeto de esta acción sin contar con los permisos y autorizaciones correspondientes.

IV. BASE LEGAL

20. El **Artículo 9.12(a) de la Ley Núm. 161-2009**, dispone que:

“Todo uso, construcción, reconstrucción, alteración, demolición, traslado de edificios en Puerto Rico, instalación de facilidades, subdivisión, desarrollo, urbanización de terrenos, será previamente aprobado y autorizado por la Oficina de Gerencia [de Permisos], Municipios Autónomos con jerarquía de la I a la V o por un Profesional

Autorizado, según aplique, en cumplimiento con las disposiciones legales aplicables”.

21. La **Regla 3.2.1, Sección 3.2.1.1 del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos, Reglamento de la Junta de Planificación Núm. 9233 del 2 de diciembre de 2020**, según citada en la base legal cargada al expediente, dispone que:

“Se presentará una solicitud de Permiso de Construcción para toda obra que contemple una (1) o más” de las actividades allí enumeradas, incluyendo construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, obras de urbanización, restauración, rehabilitación, ampliación y alteración.

22. Del propio expediente administrativo surge que la construcción objeto de la presente acción **no contaba, ni cuenta, con un Permiso de construcción expedido por el Consorcio CCVS ni por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)**, y que aun así la obra fue continuada hasta encontrarse aproximadamente en un **80% de terminada**.

23. Del expediente surge igualmente que los demandados fueron advertidos en múltiples ocasiones sobre la ilegalidad de la obra, que se colocaron varios rótulos de **cese y desista**, que se orientó directamente a **Miguel A. Rivera Díaz** para que tramitara el correspondiente permiso de construcción a través de la plataforma de la **OGPe**, y que aun así la construcción continuó.

24. A la luz de las disposiciones antes citadas, las obras objeto de esta acción requieren los correspondientes **permisos y autorizaciones** de las agencias con jurisdicción, incluyendo los trámites y aprobaciones aplicables ante el **Consorcio CCVS** y la **OGPe**, y al no contar con los mismos procede el remedio extraordinario solicitado por el Municipio demandante.

25. Conforme al **Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009**, según enmendada, procede en este caso la **paralización inmediata** de la obra por haberse iniciado y continuado sin contar con los permisos y autorizaciones correspondientes, así como la **demolición** de las obras construidas que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción.
26. Conforme al mismo **Artículo 14.1**, este Honorable Tribunal debe celebrar la vista dentro de un término no mayor de **diez (10) días naturales** desde la presentación del recurso y debe dictar sentencia dentro de un término no mayor de **veinte (20) días naturales** desde la celebración de la vista, por lo que el Municipio demandante solicita que se provea para el señalamiento expedito que ordena la ley.

V. SÚPLICA

POR TODO LO CUAL, el **Municipio Autónomo de Salinas** muy respetuosamente solicita que este Honorable Tribunal:

- A. Declare **Ha Lugar** la presente demanda de **injunction estatutario** al amparo del **Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada**;
- B. Señale la vista correspondiente dentro de un término no mayor de **diez (10) días naturales** desde la presentación del recurso, conforme dispone el **Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada**;
- C. Ordene a los demandados **Miguel Ángel Rivera Díaz, Aracelis Díaz Meléndez y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos** la **paralización inmediata** de las obras objeto de esta controversia;
- D. Ordene a los demandados que **cesen y desistan** de continuar, promover, permitir o ejecutar cualquier trabajo adicional relacionado con dicha obra mientras no cuenten con los

permisos y autorizaciones aplicables;

E. Ordene la **demolición de todo lo ilegalmente construido**, por tratarse de una obra iniciada y continuada sin los correspondientes permisos y autorizaciones y que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicarse el mismo no cuenta con permiso de construcción;

F. Ordene el pago de una multa por la cantidad de \$14,300 por razón de haber realizados obras de construcción sin permisos.

G. Conceda cualquier otro remedio que en derecho proceda y que este Honorable Tribunal estime justo y apropiado.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Guayama, Puerto Rico, a 21 de abril de 2026.

f/Lcdo. Luis A. Vázquez García
RUA 13616
PO Box 2032
Caguas, PR, 00726-2032
vazquezgarcialuis@gmail.com
Telefono: 787-509-3457

f/Lcdo. Kevin Deynes Romero
RUA12029
P.O. Box 852
Salinas, PR, 00751
lcdo.kevindeynes@gmail.com